合同编号：【填写】

技术开发（委托）合同

项目名称：【项目名称】

委托方（甲方）：【甲方名称】

受托方（乙方）：【乙方名称】

签订时间：【签订日期】

签订地点：【签订地点】

有效期限：【合同有效期限】

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、 本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：【甲方名称】

住　所　地：【甲方地址】

法定代表人：【甲方法定代表人】

项目联系人：【甲方项目联系人】

联系方式：【甲方联系电话】

通讯地址：【甲方通讯地址】

电　　话：【甲方电话】　　传　　真：【甲方传真】

电子信箱：【甲方电子邮箱】

受托方（乙方）：【乙方名称】

住　所　地：【乙方地址】

法定代表人：【乙方法定代表人】

项目联系人：【乙方项目联系人】

联系方式：【乙方联系电话】

通讯地址：【乙方通讯地址】

电　　话：【乙方电话】　　传　　真：【乙方传真】

电子信箱：【乙方电子邮箱】

本合同甲方委托乙方研究开发【项目名称】，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行研究开发工作。双方依据有关法律法规，经协商一致，订立本合同。

第一条　本合同研究开发项目的要求如下：

1．技术目标：【填写本项目的技术目标、业务目标和预期成效】

2．技术内容：【填写本项目的建设内容、功能范围、接口及交付物】

3．技术方法和路线：【填写技术架构、实施路径、部署环境及安全要求】

第二条　乙方应在本合同生效后【填写】日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1．【填写阶段或工作项】；

2．【填写阶段或工作项】；

3．【填写阶段或工作项】；

4．【填写阶段或工作项】。

第三条 乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1．【填写阶段名称、计划工期和阶段成果】；

2．【填写阶段名称、计划工期和阶段成果】；

3．【填写阶段名称、计划工期和阶段成果】；

4．【填写阶段名称、计划工期和阶段成果】；

5．【填写阶段名称、计划工期和阶段成果】；

6．【填写阶段名称、计划工期和阶段成果】；

7．【填写其他项目进度要求】。

第四条 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1．技术资料清单：【填写甲方需提供的资料、数据、账号或其他条件】。

2．提供时间和方式：【填写】。

3．其他协作事项：【填写】。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：【填写】。

第五条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1．研究开发经费和报酬总额为：人民币【合同总金额（大写）】（小写：￥【合同总金额】）。

其中：【填写费用构成及比例】。

2．研究开发经费由甲方【一次/分期/提成】支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）【填写付款节点、比例、金额及条件】；

（2）【填写付款节点、比例、金额及条件】。

付款前，乙方应向甲方提供【填写发票或结算材料要求】。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：【乙方开户银行】

地址：【乙方开户行地址】

账号：【乙方银行账号】

第六条 本合同的研究开发经费由乙方自行支配使用。甲方有权检查乙方进行研究开发工作的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

第七条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定 。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请请求，另一方应当在【填写】日内予以答复；逾期未予答复的，视为【填写】。

1. 技术方法和路线；
2. 研究开发计划或开发进度；
3. 开发内容及要求；
4. 付款方式和付款时间。

第八条 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

第九条 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：【填写】。

双方确定，本合同项目的技术风险按当事人双方认可的专家权威机构确定的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。

认定技术风险的基本条件是：

1. 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；
2. 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并可能导致研究开发失败或部分失败时，应当在【填写】日内通知另一方并采取适当措施减少损失。

第十条 在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在【填写】日内通知另一方解除合同。

同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：【填写】。

2．涉密人员范围：【填写】。

3．保密期限：【填写】。

4．泄密责任：【填写】。

乙方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：【填写】。

2．涉密人员范围：【填写】。

3．保密期限：【填写】。

4．泄密责任：【填写】。

第十二条 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1．研究开发成果交付的形式及数量：【填写】。

2．研究开发成果交付的时间及地点：时间【填写】；地点【填写】。

第十三条 双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：【填写验收依据、标准、方法和验收期限】。

第十四条 乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当承担全部法律责任和由此给甲方造成的全部损失。

第十五条 双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第 1 种方式处理：

1．双（甲、乙、双）方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：【填写知识产权归属及利益分配约定】。

2．按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

（1）技术秘密的使用权：【填写】；（2）技术秘密的转让权：【填写】；

（3）相关利益的分配办法：【填写】。

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：【填写】。

第十六条 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十七条 乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归 乙 （甲、乙、双）方所有。

第十九条 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1．技术服务和指导内容：【填写】。

2．地点和方式：【填写】。

3．售后服务：【填写服务期限、响应要求、维护范围及费用】。

第二十条 双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1．乙方违反本合同约定的违约责任：【填写】。

2．甲方违反本合同约定的违约责任：【填写】。

3．甲方违反保密义务的违约责任：【填写】。

4．乙方违反保密义务的违约责任：【填写】。

5．乙方违反成果转让限制的违约责任：【填写】。

6．乙方违反技术服务义务的违约责任：【填写】。

第二十一条 双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由【甲方/乙方/双方】享有。

具体相关利益的分配办法如下：【填写】。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新

的技术成果，归【甲方/乙方/双方】所有。具体相关利益的分配办法如下：【填写】。

【填写】。

第二十二条　双方确定，在本合同有效期内，甲方指定【甲方项目联系人】为甲方项目联系人，乙方指定【乙方项目联系人】为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．负责与对方的信息沟通及向本方领导或相关负责人项目汇报；

2．全面负责项目的执行和合同条款的落实；

3．召开项目例会及各项里程碑会议。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十三条　双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1．因发生不可抗力或技术风险；

第二十四条　双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第　2　种方式处理：

1．提交【填写仲裁委员会】仲裁；

2．依法向【填写有管辖权的人民法院】起诉。

第二十五条　双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1、信息系统、系统、软件系统、项目等词除另有指明外，均指本合同项下由甲方投资，乙方开发承建的软件系统，包括乙方为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。

2、“交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定的软件的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的所有义务。

3、“里程碑”是指乙方在本系统实施过程中阶段性完成的，并具有相对独立性的部分软件、模块或其它工作。

4、“商业秘密”指甲、乙方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。

5、“工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

第二十六条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以 书面 方式确认后，为本合同的组成部分：

1．技术背景资料：【填写】；2．可行性论证报告：【填写】；

3．技术评价报告：【填写】；4．技术标准和规范：【填写】；

5．原始设计和工艺文件：【填写】；6．其他：【填写】。

第二十七条 双方约定本合同其他相关事项为：【填写】。

第二十八条 本合同一式【填写】份，甲方执【填写】份，乙方执【填写】份，具有同等法律效力。

第二十九条 本合同经双方签字盖章后生效。

附件 1：【项目功能/服务清单】

附件 2：保密协议

甲方：【甲方名称】 （盖章）

法定代表人/委托代理人： （签名）

签署日期： 年 月 日

乙方：【乙方名称】 （盖章）

法定代表人/委托代理人： （签名）

签署日期： 年 月 日

附件 1：【项目功能/服务清单】

序号	子系统	模块	下级模块	功能
	【 填写】	【填写】	【填写】	【填写】
		【填写】	【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
		【填写】	【填写】	【填写】
				【填写】
				【填写】
				【填写】
			【填写】	【填写】
				【填写】
				【填写】
				【填写】
				【填写】
		【填写】	【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
		【填写】	【填写】	【填写】
		【填写】	【填写】	【填写】
		【填写】	【填写】	【填写】
	【 填写】	【填写】	【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
		【填写】	【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
		【填写】	【填写】	【填写】
	【 填写】	【填写】	【填写】	【填写】 【填写】 【填写】
	【 填写】	【填写】	【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】
			【填写】	【填写】

		【填写】	【填写】	【填写】
		【填写】	【填写】	【填写】

附件 2：

保密协议

甲方：【甲方名称】

乙方：【乙方名称】

甲乙双方根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，签订以下保密协议：

1. 保密信息的界定

本保密协议中所涉及的保密信息指【项目名称】所涉及的信息资料，包括但不限于：用户需求、数据、信息、协议、参考资料、内部发文、通知、会议记录、往来函件和电子邮件等。

2. 保密责任

2.1 为避免泄密，双方应遵守：

2.1.1 乙方应采取尽可能的措施对所有来自甲方的信息严格保密，包括执行有效的安全措施和操作规程。

2.1.2 乙方严禁把可能知悉的秘密泄露给任何第三方。

2.1.3 乙方严格遵守甲方根据系统所处理的信息涉密等级和重要性制订的相应管理制度。

2.1.4 与甲方有业务接触的乙方服务人员须为乙方正式员工，应经过审查和培训，并定期进行考核，并保持相对稳定。

2.1.5 发现应用信息系统相关信息泄密后，乙方全力协助甲方采取补救措施，并按有关规定及时向上级报告。

2.1.6 乙方服务人员积极参加甲方组织或有关部门组织的保密培

训，并定期进行保密教育和检查。

2.1.7　乙方积极配合甲方及各级保密部门依照有关法规和标准对甲方的应用信息系统及相关的信息进行的保密技术检查。

2.1.8　乙方无权修改或移除本协议中的任何条款或版权注释。

2.1.9　乙方人员不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的秘密和敏感信息。

2.1.10　如需接触甲方系统内网，乙方人员应认真学习和遵守相关使用规定，严禁“一机两用”。不得将从甲方内网上获得的工作相关信息透露给无关人员；严禁私自下载、拷贝计算机内的秘密和敏感信息；不得擅自携带记载工作内容的存储介质和打印资料外出；严禁将甲方信息系统的程序、口令、密钥等泄露给无关人员。

2.1.11　乙方不得带领无关人员进入应用信息系统安装部署和测试应用场所。

2.1.12　乙方必须向甲方提供从事维护工作的所有人员档案，甲方审核后，有权向乙方提出人员变更要求，乙方应据此调整人员安排。

2.1.13　乙方必须与从事该项目的人员签订保密协议，保密协议内容应听取甲方意见，并向甲方提供协议的副本等相关资料。

2.2　甲方的责任与义务

2.2.1　甲方应制定严格规范的保密管理制度和保密措施并落实执行。

2.2.2　甲方应严格遵守国家的各种保密法律法规，并承担因甲方原因引起的泄密事件相关责任。

2.2.3　甲方应积极配合乙方开发、测试、安装部署、培训、调试、

修复、更新应用信息系统。

2.2.4　承担因甲方业务应用调整影响应用信息系统功能调整而产生的所有费用。

2.3　乙方的责任与义务

2.3.1　乙方对甲方应用信息系统需求及时提交解决方案或建议，协助甲方对应用信息系统进行分析和处理，防止泄密事件发生。

2.3.2　从本协议生效之日起算，信息接收方对披露方提供的保密信息承担保密义务，保密义务长期有效。

2.3.3　在任何时候，当信息披露方提出返还保密信息时，信息接收方应于 3 个工作日内返还处于其控制下的任何形式的保密信息（包括来源于此或与此相关的所有复印件、副本、摘要和记录及存储保密信息的介质），并向信息披露方保证保密信息的返还已满足上述要求。

2.3.4　对因乙方主观故意或重大过失引起的泄密事件承担相应法律责任。违约责任、赔偿范围及处理方式由双方在本协议或补充协议中约定：【填写】。

3.其他事项

3.1　凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方首先应通过友好协商方式解决，如协商不成，任何一方应提交甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼，本协议适用中华人民共和国法律。

3.2　本保密协议为双方签订的《【项目名称】》的合同附件；双方合同终止不影响本协议约定的保密义务。

3.3　本保密协议签定后立即生效。

3.4　本协议以中文书写，壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均

具同等法律效力。